



TRILHA TITÃ

AULA 3/6

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI MARIA DA PENHA: CONCEITO, FORMAS E ASSISTÊNCIA

LEI 11.340/2006 • ARTS. 5º-11 • 6 FORMAS EXPRESSAS EM 2026 • ASSISTÊNCIA • ATENDIMENTO POLICIAL



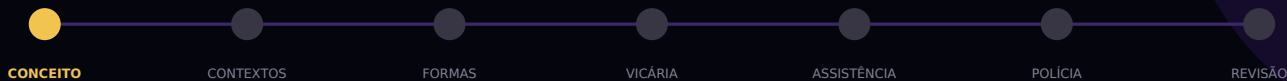
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

8 QUESTÕES: 2 CEBRASPE + 1 ACERVO PMAL + 5 FIXAÇÕES ATUAIS



CONCEITO

Violência baseada no gênero + contexto protegido + resultado lesivo

**1. Art. 5º**

Configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, dentro dos contextos definidos pela lei.

BIZU 95+

A banca costuma cobrar a soma de três elementos: base de gênero + um dos contextos do art. 5º + dano/sofrimento juridicamente relevante.

ATENÇÃO

A Lei reconhece essa violência como violação de direitos humanos.

Q01**QUESTÃO REAL IDENTIFICADA**

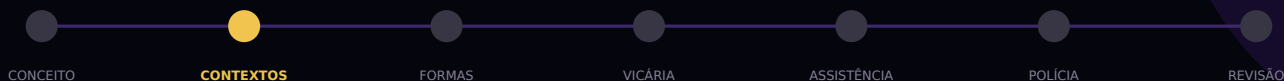
CESPE/CEBRASPE • MP-CE • 2020 • Q1205367

Versão condensada: retenção ou subtração de documentos pessoais da mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, pode caracterizar violência patrimonial. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

TRÊS CONTEXTOS

Unidade doméstica, família e relação íntima de afeto



2. Onde a lei incide

A proteção alcança o espaço doméstico com convívio permanente, a comunidade familiar formada por vínculos naturais, afinidade ou vontade expressa e a relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida.

COABITAÇÃO

Na relação íntima de afeto, a proteção independe de coabitação. Ex-companheiros podem estar abrangidos.

ORIENTAÇÃO SEXUAL

As relações pessoais do art. 5º independem de orientação sexual.

Q04

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

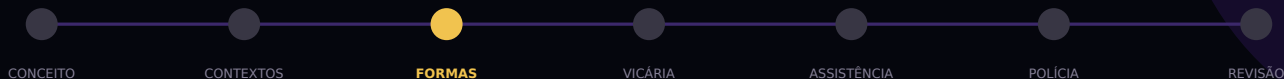
LEI 11.340/2006 • ART. 5º, III

Para existir violência doméstica e familiar em relação íntima de afeto, a Lei Maria da Penha exige coabitação atual entre agressor e ofendida. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

FORMAS DE VIOLÊNCIA

Em 2026, são seis formas expressamente nominadas no art. 7º



3. Mapa atualizado

FÍSICA: ofensa à integridade ou saúde corporal. PSICOLÓGICA: dano emocional, controle, humilhação, manipulação e condutas que prejudiquem autodeterminação. SEXUAL: constrangimento ou limitação da autodeterminação sexual/reprodutiva.

PATRIMONIAL E MORAL

Patrimonial envolve retenção, subtração ou destruição de bens, instrumentos de trabalho, documentos, valores e recursos. Moral compreende calúnia, difamação ou injúria.

ROL EXEMPLIFICATIVO

A expressão “entre outras” impede tratar as formas como lista fechada.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • CAESB • 2025 • Q3445707

Versão atualizada do ponto cobrado: as formas do art. 7º integram rol exemplificativo (“entre outras”), e a lei pode reconhecer outras manifestações de violência doméstica e familiar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

ATUALIZAÇÃO 2026

Violência vicária: a novidade que muda material antigo



4. Lei 15.384/2026

A violência vicária foi incluída expressamente no art. 7º. Ela usa pessoa ligada à mulher - como descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob sua responsabilidade ou integrante de sua rede de apoio - como meio para atingir ou prejudicar a mulher.

EXEMPLO

Ameaçar deliberadamente um filho ou pessoa próxima para causar sofrimento e controlar a mulher pode integrar a violência vicária, conforme o enquadramento legal.

PEGADINHA 2026

PDF antigo que diz “a lei enumera cinco formas” precisa ser atualizado. Hoje há seis formas expressas.

Q05

ATUALIZAÇÃO 2026 - LEI SECA

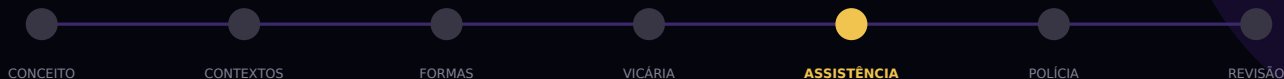
LEI 11.340/2006 • ART. 7º, VI • LEI 15.384/2026

Desde 2026, o art. 7º passou a prever expressamente violência vicária, praticada contra pessoa ligada à mulher ou à sua rede de apoio com o propósito de atingi-la ou prejudicá-la. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

PATRIMONIAL E MORAL

Os exemplos cotidianos que a banca transforma em caso concreto



5. Patrimonial

Quebrar celular, reter documentos, tomar salário, destruir instrumentos de trabalho ou subtrair bens pode ser violência patrimonial quando inserido no contexto protetivo.

MORAL

Calúnia, difamação e injúria compõem a violência moral. Não confunda dano moral como resultado geral do art. 5º com a forma específica “violência moral” do art. 7º.

BIZU 95+

Documento, bem, valor, recurso econômico -> pense PATRIMONIAL.

Q03

ACERVO PMAL IDENTIFICADO

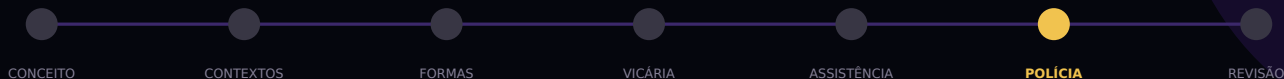
ACERVO PMAL • SIMULADO COMENTADO 2026 • ITEM 81

A destruição de celular e documentos pessoais da vítima, inserida em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pode configurar violência patrimonial. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

ASSISTÊNCIA À MULHER

Rede integrada: segurança, saúde, assistência social e medidas concretas



6. Art. 9º

A assistência deve ser articulada com políticas e serviços públicos. A redação atual reforça prioridade no SUS e no Sistema Único de Segurança Pública, além de integração com assistência social e outras políticas.

MEDIDAS IMPORTANTES

A lei prevê, conforme o caso, acesso a programas assistenciais, prioridade de remoção/transferência da servidora pública e manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses quando necessário ao afastamento.

PEGADINHA

A Lei Maria da Penha não se resume a medidas protetivas e processo penal; há uma arquitetura de prevenção e assistência.

Q06

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

LEI 11.340/2006 • ART. 9º

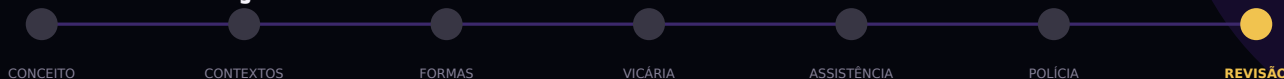
A assistência à mulher em situação de violência doméstica deve ser prestada de forma articulada e, na redação atual, com prioridade no SUS e no Susp. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ATENDIMENTO POLICIAL

Proteção imediata e atendimento especializado sem revitimização



7. Arts. 10, 10-A e 11

A autoridade deve adotar providências imediatas quando há violência ou risco iminente. O atendimento deve ser especializado, preferencialmente por equipe capacitada, resguardando integridade física, psíquica e emocional.

EVITAR REVITIMIZAÇÃO

A lei orienta a evitar contato direto da vítima com investigado/suspeito e a repetição desnecessária de inquirições sobre o mesmo fato.

PROVIDÊNCIAS

Proteção policial, encaminhamento a hospital/IML, transporte a abrigo/local seguro e acompanhamento para retirada de pertences são exemplos previstos.

Q07

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

LEI 11.340/2006 • ART. 10-A

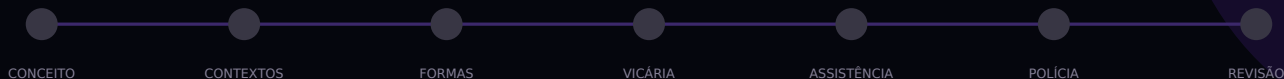
Para assegurar a consistência do relato, a autoridade deve estimular sucessivas inquirições da vítima por equipes diferentes. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



FECHAMENTO 95+

Como resolver itens que misturam conceito, forma e assistência



PASSO 1

Identifique o contexto do art. 5º. PASSO 2: descubra qual forma do art. 7º foi descrita. PASSO 3: se a questão fala de rede pública, atendimento ou proteção, migre para arts. 8º a 11.

ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

Em prova de 2026, reconheça a violência vicária como forma expressa e trate materiais anteriores como historicamente corretos apenas na data em que foram produzidos.

PEGADINHA FINAL

Coabitação não é requisito absoluto; orientação sexual não restringe a incidência da lei.

Q08

FIXAÇÃO TITÃ - LEI SECA

LEI 11.340/2006 • ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO

As relações pessoais abrangidas pela Lei Maria da Penha independem de orientação sexual. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CESPE/CEBRASPE • MP-CE • 2020 • Q1205367

CERTO. O art. 7º, IV, inclui retenção, subtração ou destruição de objetos, documentos, bens, valores e recursos econômicos.

Q02 C

CEBRASPE • CAESB • 2025 • Q3445707

CERTO. O rol é exemplificativo. Em 2026 houve atualização expressa com inclusão da violência vicária, sem transformar o rol em taxativo.

Q03 C

ACERVO PMAL • SIMULADO COMENTADO 2026 • ITEM 81

CERTO. Destruição de objetos e documentos integra o núcleo da violência patrimonial do art. 7º, IV.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 E

LEI 11.340/2006 • ART. 5º, III

ERRADO. A relação íntima de afeto pode caracterizar o contexto protetivo independentemente de coabitação.

Q05 C

LEI 11.340/2006 • ART. 7º, VI • LEI 15.384/2026

CERTO. É atualização de altíssima relevância para prova em 2026: a Lei 15.384/2026 acrescentou a violência vicária ao art. 7º.

Q06 C

LEI 11.340/2006 • ART. 9º

CERTO. O art. 9º foi atualizado e reforça articulação entre políticas e prioridade nos sistemas de saúde e segurança pública.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 E

LEI 11.340/2006 • ART. 10-A

ERRADO. A lei busca evitar revitimização, contato com o investigado e repetição desnecessária do relato, com atendimento especializado.

Q08 C

LEI 11.340/2006 • ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO

CERTO. O parágrafo único do art. 5º é literal e costuma ser explorado por itens com restrições indevidas.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Art. 5º: gênero + contexto + dano. Art. 7º: rol exemplificativo; em 2026, seis formas expressas, incluindo violência vicária. Relação íntima independe de coabitação. Assistência é integrada, com prioridade atual no SUS/Susp e atendimento policial sem revitimização.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 11.340/2006, arts. 5º a 11, texto compilado; Lei 15.384/2026 (violência vicária); Lei 14.887/2024 (assistência); CEBRASPE MP-CE 2020 Q1205367; CEBRASPE CAESB 2025 Q3445707; item 81 do acervo PMAL.